

1508719-14.2019.8.26.0071

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Érica Marcelina Cruz

Comarca: Bauru

Foro: Foro de Bauru

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 31/05/2022

... pelo crime de associação para o tráfico (art. 386, VII - CPP). Redução da condenação pelo crime de tráfico para 5 anos e 10 meses de reclusão e 666 dias-multa, em regime fechado. Extensão do resultado à correição (art. 580 - CPP), com redução, em HC de ofício, pelo tráfico privilegiado. Condenação (re) fixada em 1 ano e 8 meses de reclusão, em regime aberto, e 166 ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Bauru

Foro de Bauru

1ª Vara Criminal

Rua Afonso Pena, 5-40, Bauru-SP - cep 17060-250

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1508719-14.2019.8.26.0071 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1508719-14.2019.8.26.0071

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Inquérito Policial, Boletim de Ocorrência, Portaria, Boletim de Ocorrência, Portaria, Boletim de Ocorrência - 2096264/2019 - CENTRAL

POL.JUDICIÁRIA-BAURU, 2523929 - CENTRAL POL.JUDICIÁRIA-BAURU, 21422/17/404 -

CENTRAL POL.JUDICIÁRIA-BAURU, 2096264 - CENTRAL POL.JUDICIÁRIA-BAURU, 21422/17/404

- CENTRAL POL.JUDICIÁRIA-BAURU, 2096264 - CENTRAL POL.JUDICIÁRIA-BAURU,

21422/17/404 - CENTRAL POL.JUDICIÁRIA-BAURU

Autor:

Justiça Pública

Réu:

RODRIGO GILIARD ALVES DE OLIVEIRA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Érica Marcelina Cruz

Vistos.

O acusado Rodrigo Giliard Alves de Oliveira, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no art. 33 da Lei nº 11.343/06.

Segundo a denúncia, o acusado, no dia 15 de setembro de 2017, por volta das 13h30, no CPP Bauru, na Gaiola II, na cidade de Bauru, foi surpreendido, para fins de tráfico, com 36 porções de maconha, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Boletim de ocorrência (fls. 07/08), auto de exibição/apreensão (fls. 09), laudo definitivo (fls. 10/13), procedimento disciplinar (fls. 14/45).

Pela decisão de fls. 64 foi determinada a citação do acusado. O réu foi formalmente citado (fls. 79), tendo ofertado defesa preliminar (fls. 83). Na decisão de fls. 92/93 a denúncia foi recebida. Durante a audiência de instrução, debates e julgamento de fls. 218/220 foi ouvida a testemunha José Bispo da Silva Filho. Na audiência em continuação de fls. 253/255 foi ouvido o ASP Moacir Olimpo da Silva, e interrogado o acusado. O Ministério Público ofertou memoriais às fls. 273/278 pugnando, em suma, pela procedência da pretensão punitiva, nos termos da exordial, com a constatação dos maus antecedentes e da personalidade transviada, a valoração da reincidência e ainda da atenuante da coação moral resistível, com o reconhecimento da majorante prevista no art. 40, III da Lei nº 11.343/06, afastando-se a benesse do "tráfico-privilegiado", com a fixação do regime inicial fechado. Já a Defesa, às fls. 282/294 pleiteou, em síntese, pela absolvição por inexigibilidade de conduta diversa, ou a fixação da pena-base no mínimo legal, a compensação da reincidência com a confissão, a aplicação do art. 33, §4º da Lei nº 11.343/06, e a fixação de regime prisional diverso do mais gravoso.

É o relatório.

Fundamento e decido.

A pretensão penal deduzida na inicial é procedente.

De proêmio, ressalte-se que a materialidade do delito de tráfico está demonstrada pelo boletim de ocorrência (fls. 07/08), auto de exibição/apreensão (fls. 09), laudo definitivo (fls. 10/13) e procedimento disciplinar (fls. 14/45).

A autoria, de outra banda, induz a um juízo de certeza, consoante o teor da prova oral adiante reproduzida.

O agente penitenciário José Bispo da Silva Filho, sob o devido processo legal (mídia SAJ) disse, em resumo, que, durante revista de rotina, encontram, na posse do acusado, porções de maconha. Afirmou que ele não alegou nada em sua defesa, sequer que levaria a droga para outro detento.

Já o policial penal Moacir Olímpio da Silva, sob os preceitos constitucionais (mídia SAJ), não se recordou dos fatos. Disse que é comum a unidade prisional instaurar procedimento administrativo para apurar o caso. Afirmou que chegou a ser ouvido como testemunha no processo administrativo. Não se recordou dos apelidos de "Mestre dos Magos" e "Cabeça". Informou que a unidade prisional era tomada pelo "PCC".

Aqui, uma ressalva.

Os depoimentos prestados por agentes são válidos, desde que, como o caso, sejam coerentes com o restante da prova colhida.

De início, importante rememorar a redação do art. 202 do CPP: "Art. 202. Toda pessoa poderá ser testemunha".

Depois, os policiais não constam do rol proibitivo constante no art. 207 do CPP.

Por isso, os relatos são chancelados pela jurisprudência, até porque não há qualquer dúvida acerca da imparcialidade dos milicianos:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 6º, III, 386, V, E 617, TODOS DO CPP; 61, I, DO CP; 33 DA LEI N. 11.343/2006; E 14 DA LEI N. 10.826/2003. PREVENÇÃO. NULIDADE RELATIVA. SÚMULA 706/STF.

INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO PRESERVADOS.

AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO PREJUÍZO. PLEITOS DE ABSOLVIÇÃO. TESE DE FRAGILIDADE

PROBATÓRIA. VALIDADE DE DEPOIMENTOS DE POLICIAIS EM JUÍZO. JURISPRUDÊNCIA DO STJ.

ALTERAÇÃO DE ENTENDIMENTO NO SENTIDO DE DESCONSTITUIR A CONDENAÇÃO. INVIABILIDADE

NA VIA ELEITA. ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ. PEDIDO DE REDUÇÃO DA PENA-BASE. NÃO INDICAÇÃO

DE DISPOSITIVO INFRACONSTITUCIONAL VIOLADO E FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. SÚMULA

284/STF. RECURSO QUE NÃO INFIRMOU, DE FORMA ESPECÍFICA, O REFERIDO FUNDAMENTO.

INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 182/STJ. ALEGAÇÃO DE CARÊNCIA DE

PROPORCIONALIDADE E DE RAZOABILIDADE NA ESCOLHA DA FRAÇÃO DE AUMENTO.

DISCRICIONARIEDADE DO JUÍZO. PRECEDENTES.

(...)

4. [...] a jurisprudência desta Corte é firmada no sentido de que "o depoimento dos policiais, prestado em Juízo, constitui meio de prova idôneo a resultar na

condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso" (HC n. 477.171/SP, Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 13/11/2018, DJe 22/11/2018) (AgRg no AREsp n. 1.770.014/MT, Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 15/12/2020).

(...)

(STJ, 6ª Turma, AgRg no AgRg no AREsp 1718143 / MT, relator ministro Sebastião Reis Júnior, julgado em 11/05/2021).

O acusado Rodrigo Giliard Alves de Oliveira sob o crivo do contraditório (mídia SAJ) disse que foi 'coagido' a levar a maconha de um raio a outro, sob pena de morte. Afirmou que já respondeu por roubo, furto e receptação. Informou que não teve a oportunidade de narrar sua versão na delegacia, nem mesmo na sindicância, porque ainda estava preso com os detentos que o coagiram.

Pela prova colhida, de rigor a condenação pelo delito de tráfico de drogas.

O acusado confessou o delito.

E tal atenuante encontra amparo no restante da prova colhida.

Ainda que um dos agentes não tenha se lembrado da ocorrência, convém mencionar que o outro policial penal mencionou que, em busca de rotina, foi o acusado surpreendido com as porções de maconha.

O depoimento encontra eco nas menções colhidas no âmbito do procedimento disciplinar instaurado no Presídio.

Ou seja, é a própria aplicação do art. 155 "caput" do CPP: Art. 155. O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas.

Lado outro, não é possível constatar que a culpabilidade do acusado (inexigibilidade de conduta diversa), aqui vista como substrato do crime, tenha sido prejudicada.

Com efeito, do ofício de fls. 260 não foi possível elucidar eventuais testemunhos "Mestre dos Magos" e "Cabeça", os quais seriam os coatores, ou, no mínimo, poderiam delinear o álibi alegado.

Depois, a folha de antecedentes do acusado, especialmente às fls. 244/247, reporta a ocorrência de outras faltas durante o cumprimento das penas, circunstâncias aptas a ensejar que o acusado tomasse ainda mais cautela com sua conduta.

Ademais, poderia ter comunicado às autoridades, ainda que por mensagem sigilosa, pela Ouvidoria-SAP, o que não fez na espécie.

Portanto, como a conduta poderia ter sido realizada de outra forma, tendo como norte o homo medius, até porque o acusado estava na unidade desde 06/07, inclusive trabalhando, sem intercorrências, no aspecto, a absolvição não pode ser implementada.

No ponto:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE.

APLICAÇÃO DA SÚMULA 284 DO STF. INEXIGIBILIDADE DE CONDUTA DIVERSA. NÃO RECONHECIMENTO. SÚMULA 7 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. Na hipótese, verifica-se que o recorrente, no recurso especial interposto com amparo no art. 105, III, "a", da CF, não indicou o artigo de lei federal supostamente violado. Assim, correta a incidência do óbice da Súmula 284 do STF. Precedentes.

2. Ademais, é cediço que, "os argumentos apresentados tardiamente, na tentativa de suplementar aqueles já aduzidos nas razões do especial, não podem ser levados em consideração por força da preclusão consumativa" (AgRg no AREsp 1.698.957/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 9/12/2020, DJe 14/12/2020).

3. Noutro giro, o Tribunal de origem não acolheu a tese defensiva, acerca da inexigibilidade de conduta diversa, consignando que as dificuldades financeiras, aliadas ao estado de saúde de sua filha, não justificariam o cometimento do

delito de tráfico de drogas, tendo registrado, ainda, que o ora agravante já possui outra condenação, por roubo majorado.

4. Dessa forma, entender em sentido diverso demandaria revolvimento fático-probatório, incabível na via eleita, a teor do contido na Súmula 7 do STJ.

5. Agravo regimental a que se nega provimento.

(STJ, 5ª Turma, AgRg no AREsp 1961910 / PR, relator ministro Ribeiro Dantas, julgado em 15/02/2022)

Pelas mesmas razões, não é possível constatar que o acusado estava coagido, tampouco, ainda que resistível.

Como dito, eventuais coatores jamais foram descobertos.

Depois, não é crível que justamente no dia em que o acusado tentava ir até o raio II, foi descoberto.

Em outras palavras, seria necessário que o constrangimento fosse protraído em tempo razoável, ou ao menos que houvesse indícios que já ocorria.

Neste contexto, impõe-se o decreto condenatório pelo delito previsto no art. 33

“caput” da Lei nº 11.343/06.

Passo à fixação da pena.

Réu Rodrigo Giliard Alves de Oliveira

Na primeira fase, não há elementos para aferir a conduta social ou personalidade do acusado.

O réu possui antecedentes criminais.

O acusado tem condenação cuja coisa julgada material foi após materializada (feito nº 2974-89.2016, fls. 122/125).

Assim, ela representa maus antecedentes.

Nesse sentido:

[...] 2. A condenação definitiva por fato anterior ao crime descrito na denúncia, mas com trânsito em julgado posterior, diz respeito ao histórico do acusado e pode caracterizar maus antecedentes. [...] 5. Ordem não conhecida. Habeas corpus concedido, de ofício, para reduzir a pena-base, afastar a reincidência e redimensionar a pena final da paciente para 5 anos e 4 meses de reclusão, além de 13 dias-multa. (STJ, HC 145.443/DF, Rogério Schietti Cruz, 6ª T., DJe 10/11/2014)

Também:

PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. NÃO CABIMENTO. ROUBO MAJORADO. DOSIMETRIA. CONDENAÇÕES DEFINITIVAS POR FATO ANTERIOR, MAS COM TRÂNSITO EM JULGADO POSTERIOR. CONSIDERAÇÃO COMO MAUS ANTECEDENTES. POSSIBILIDADE. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.

I - A Terceira Seção desta Corte, seguindo entendimento firmado pela Primeira Turma do col. Pretório Excelso, firmou orientação no sentido de não admitir a impetração de habeas corpus em substituição ao recurso adequado, situação que implica o não conhecimento da impetração, ressalvados casos excepcionais em que, configurada flagrante ilegalidade, seja possível a concessão da ordem, de ofício.

II - Esta Corte tem entendimento reiterado de que a condenação definitiva por fato anterior ao crime descrito na denúncia, mas com trânsito em julgado posterior à data do ilícito penal, ainda que não configure a agravante da reincidência, pode caracterizar maus antecedentes, pois diz respeito ao histórico do acusado.

(Precedentes).

(...)

Habeas corpus não conhecido.

(STJ, 5ª Turma, HC nº 424759-SP, relator ministro Felix Fischer, julgado em 13/03/2018).

Além disso, no mesmo documento, Rodrigo é possuidor de cinco feitos aptos a caracterizar reincidências: 481-42.2009, 38499-88.2009, 64590-21.2009, 66628-45.2005 e 87933-85.2005.

Deste modo, deve a pena ser exasperada em 1/6, perfazendo 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.

Os motivos do crime não foram esclarecidos.

As circunstâncias, consequências e culpabilidade não transbordam as barreiras do tipo.

A natureza (maconha) e quantidade (cerca de 149,40g) não permitem a exasperação da pena-base com fulcro no art. 42 da Lei nº 11.343/06

No aspecto:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. SÚMULA 7 DO STJ. RECONSIDERAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PROVA DA CONCRETA ESTABILIDADE E PERMANÊNCIA DO GRUPO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO.

ABSOLVIÇÃO.DOSIMETRIA. EXASPERAÇÃO DA PENA BASE. FUNDAMENTAÇÃO. QUANTIDADE NÃO RELEVANTE DE DROGAS. MOTIVAÇÃO INIDÔNEA.

1. A pretensão deduzida no pelo agravante prescinde de revolvimento fático-probatório, razão por que deve ser conhecido o agravo para conhecer o recurso especial, em ordem a que se evolua para o mérito.

2. Os dizeres do acórdão, com referências genéricas à configuração do tipo previsto no art. 35 da Lei 11.343/2006, como vínculo subjetivo entre os réus, não se afiguram suficientes para embasar e condenação nesse ponto da imputação.

3. O crime de associação para o tráfico (art. 35 - Lei 11.343/2006), mesmo formal ou de perigo, demanda os elementos "estabilidade" e "permanência" do vínculo associativo, que devem ser demonstrados de forma aceitável (razoável), ainda que não de forma rígida, para que se configure a *societas sceleris* e não um simples concurso de pessoas, é dizer, uma associação passageira e eventual.

4. É preciso atenção processual para a distinção, em cada caso, entre o crime de associação para o tráfico, nos termos do art. 35 da Lei 11.343/2006, e a coautoria mais complexa, não podendo a associação ser dada como comprovada por inferência do crime de tráfico perpetrado.

5. A natureza (maconha) e a quantidade da droga, de 161,98g (peso bruto), não se mostram (tão) relevantes, o que, associado à ausência de circunstâncias adicionais desfavoráveis, como a inserção em grupo criminoso de maior risco social, atuação armada, envolvendo menores ou com instrumentos de refino da droga, entre outras, não recomenda a fixação da pena-base acima do mínimo legal.

6. Tratando-se de réu reincidente, incabível a incidência da minorante do tráfico privilegiado, concedida apenas à corrê.

7. Provimento do agravo regimental. Conhecimento do agravo e do recurso especial. Provimento parcial do recurso especial. Absolvição do agravante da imputação pelo crime de associação para o tráfico (art. 386, VII - CPP). Redução da condenação pelo crime de tráfico para 5 anos e 10 meses de reclusão e 666 dias-multa, em regime fechado. Extensão do resultado à corrê (art.580 - CPP), com redução, em HC de ofício, pelo tráfico privilegiado. Condenação (re) fixada em 1 ano e 8 meses de reclusão, em regime aberto, e 166 dias-multa, com substituição.

(STJ, 6ª Turma, AgRg no AREsp 1936383 / SP, relator ministro Olindo Menezes, julgado em 29/03/2022, g.n.)

Na segunda fase, o acusado é multireincidente.

Tais circunstâncias não permitem que a confissão seja integralmente compensada, e, em acréscimo, sugerem que as agravantes sejam valoradas com maior rigor, forte na própria individualização da pena.

Nesse sentido:

PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS. DOSIMETRIA. SEGUNDA FASE. COMPENSAÇÃO INTEGRAL ENTRE AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA E ATENUANTE DA CONFISSÃO. IMPOSSIBILIDADE. RÉU MULTIRREINCIDENTE. OMISSÃO CONFIGURADA. EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES.

I - São cabíveis embargos declaratórios quando houver, na decisão embargada, qualquer contradição, omissão ou obscuridade a ser sanada. Podem também ser admitidos para a correção de eventual erro material, consoante entendimento preconizado pela doutrina e jurisprudência, sendo possível, excepcionalmente, a alteração ou modificação do decisum embargado.

II - A jurisprudência desta Corte atua no sentido de compensar a agravante da reincidência com a atenuante da confissão, não havendo que se falar em preponderância da primeira.

III - No caso, embora reconhecida a confissão, inviável a compensação integral com

a agravante, considerando a multirreincidência do paciente. Com efeito, em se tratando de agente que ostenta mais de uma sentença configuradora de reincidência, a compensação deve ser parcial. Assim, demonstrada a multirreincidência, o paciente faz jus à compensação parcial, de forma que nenhuma censura merece o quantum estabelecido pelas instâncias ordinárias, que se mostra proporcional. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes para restabelecer integralmente a pena definitiva contida na sentença de primeiro grau, em relação ao paciente ALEX DA SILVA FRANCISCO, ratificada pelo v. acórdão impugnado, fixada de 5 (cinco) anos e 29 (vinte e nove) dias de reclusão, em regime fechado, mais pagamento de 10 (dez) dias-multa.

(STJ, 5ª Turma, EDcl no HC 460831 / SP, relator ministro Felix Fischer, julgado em 09/10/2018)

PENAL E PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. 1. IMPETRAÇÃO SUBSTITUTIVA DO RECURSO PRÓPRIO. NÃO CABIMENTO. 2. CRIME DE TRÁFICO. NULIDADE. OITIVA DAS TESTEMUNHAS. LEITURA DA DENÚNCIA. AUSÊNCIA DE IRREGULARIDADE. INEXISTÊNCIA DE NORMA PROIBITIVA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. 3. AGRAVAMENTO DA PENA. PATAMAR SUPERIOR A 1/6 (UM SEXTO). POSSIBILIDADE. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA. 4. CAUSAS DE AUMENTO. CRIME PERTO DE ESCOLA E COM ADOLESCENTE. PLEITO DE DECOTE. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO FÁTICO E PROBATÓRIO. INVIABILIDADE NA VIA ELEITA. 5. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. (...)

3. As circunstâncias judiciais bem como as agravantes e atenuantes não possuem patamares fixos de aplicação da pena, ficando o quantum de elevação a critério do magistrado, desde que observada a razoabilidade. A jurisprudência, visando a balizar um critério razoável, assentou que seria adequada uma elevação que não fosse superior 1/6 (um sexto). No entanto, cuidando-se de réu multirreincidente ou reincidente específico, revela-se escorreita a agravação da pena em patamar maior, uma vez que devidamente motivada em elemento concreto dos autos. Portanto, não há qualquer ilegalidade no agravamento da pena em 1/5 (um quinto) em virtude de o réu ser reincidente específico.

(...)

(STJ, 5ª Turma, HC 282148 / SP, relator ministro Reynaldo Soares da Fonseca, julgado em 03/05/2016)

Assim, a pena deve ser agravada em 2/3, atingindo 9 (nove) anos, 8 (oito) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 971 (novecentas e setenta e uma) diárias.

Na derradeira, inaplicável o redutor previsto no art. 33, §4º da Lei nº 11.343/06. Com efeito, o acusado é multireincidente específico.

Nem se fale que haveria bis in idem na utilização da reincidência na segunda fase e na derradeira, por que o instituto é utilizado de maneira diversa.

Na intermediária, a reincidência é fator para agravar a pena, já que sempre deve agravar a reprimenda, nos estritos termos do art. 61 "caput" do Código Penal, e, ressalvadas as hipóteses legais.

Já na última fase é pressuposto para negar o redutor previsto no art. 33, §4º da lei 11343/06, salientando-se que os requisitos lá plasmados são cumulativos.

A variação da diminuição na minorante é cotejada com fatores diversos, tais como quantidade e natureza da droga (quando não utilizados na primeira fase), as circunstâncias da ocorrência, a personalidade do acusado, ou seja, de modo geral, o próprio art. 42 da lei 11343/06.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA. BIS IN IDEM. NÃO OCORRÊNCIA. REINCIDÊNCIA. CONFIGURAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. A Corte estadual, na terceira fase da dosimetria, sopesou não apenas a natureza e a quantidade de entorpecentes apreendidos, mas também as demais circunstâncias em que perpetrado o delito para concluir que os acusados se dedicariam a atividades delituosas, especialmente ao narcotráfico, motivo pelo qual não há falar em bis in idem.

2. A simples reincidência dos réus já é elemento suficiente para, por si só, impedir a incidência do redutor previsto no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas, haja vista a vedação legal expressa da concessão desse benefício aos acusados

reincidentes.

3. Se ainda não houver decorrido o prazo de 5 anos entre a data do cumprimento ou a extinção da pena e a infração posterior, a condenação anterior é geradora de reincidência, independentemente de ela ser ou não pela prática do mesmo delito.

4. Agravo regimental não provido.

(STJ, 6ª Turma, AgRg no AREsp 1382648 / SP, por unanimidade, relator ministro Rogério Schietti Cruz, julgado em 18/06/2019)

Por fim, o tráfico foi praticado no interior de presídio, o que atrai a majorante prevista no art. 40, III da Lei Antidrogas, no montante de 1/6, totalizando, em definitivo, 11 (onze) anos, 4 (quatro) meses e 3 (três) dias de reclusão e 1132 (um mil, cento e trinta e dois) dias-multa.

O valor de cada dia-multa é de 1/30, face a ausência de informações necessárias no tocante à situação econômica do acusado.

Fixo o regime inicial fechado.

O réu Rodrigo é multireincidente e portador de maus antecedentes.

Em acréscimo, cometeu a conduta quando ainda cumpria pena, o que denota que ainda não atingiu a almejada ressocialização.

Nessa senda:

AGRAVO REGIMENTAL EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA. MINORANTE (ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006). INDICAÇÃO DE ELEMENTO CONCRETO. SENTENCIADO QUE TERIA SIDO REMUNERADO PARA INSERIR DROGAS EM ESTABELECIMENTO PRISIONAL (FORMA REITERADA). CONCLUSÃO INVERSA. REEXAME DE PROVAS. PENA-BASE. PROPORCIONALIDADE DA EXASPERAÇÃO (1/6).

REGIME INICIAL FECHADO. CONSEQUÊNCIA DA FIXAÇÃO DA PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL.

1. Deve ser mantida a decisão monocrática em que se indefere liminarmente a inicial quando não evidenciado constrangimento ilegal manifesto à liberdade de locomoção, em especial quando verificado que o agravante se utiliza de habeas corpus e agravo em recurso especial para se insurgir contra a mesma causa de pedir.

2. Hipótese em que o Juízo de primeiro grau afastou a minorante, consubstanciado no fato de que restou claro que o réu vinha reiteradamente levando drogas para o interior do presídio, fato comprovado pela versão dos agentes penitenciários ouvidos em juízo, ou seja, restou provado que se dedicava à prática desta atividade criminosa e era remunerado por isso, tanto assim que R\$ 1.300,00 foram apreendidos sob sua posse e a origem lícita deste valor, evidentemente, não foi demonstrada.

3. O habeas corpus não é a via adequada para modificar a conclusão das instâncias ordinárias a respeito da apreciação da prova produzida, sendo inviável a utilização da via eleita como uma segunda apelação, devendo ser preservada a convicção do Magistrado, mais próximo dos fatos e da ação penal. Para tanto, existe a via da revisão criminal, fundamentada no art. 621, I, do CPP, que admite a revisão dos processos findos quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos.

4. A reprimenda definitiva (superior a 4 anos), aliada à exasperação da pena-base, justifica o regime inicial fechado, nos termos do art. 33, § 3º, c/c o art. 59, ambos do Código Penal.

5. Agravo regimental improvido.

(STJ, 6ª Turma, AgRg nos EDcl nos EDcl no HC 709575 / SP, relator ministro Sebastião Reis Júnior, julgado em 15/02/2022)

Soma-se ao mencionado, que a pena é relevante, e se adequa ao disposto no art. 33, §2º, "a" do Código Penal.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, julgo PROCEDENTE A PRETENSÃO DEDUZIDA NA INICIAL e, desta feita, CONDENO o réu RODRIGO GILIARD ALVES DE OLIVEIRA, qualificado nos autos, a cumprir a pena de 11 (onze) anos, 4 (quatro) meses e 3 (três) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e 1132 (um mil, cento e trinta e dois) dias-multa, com diárias no valor unitário de 1/30 do salário mínimo, pela prática do crime tipificado no art. 33 "caput" da Lei nº 11.343/06.

Quanto aos entorpecentes apreendidos, autorizo a destruição.

Após o trânsito em julgado, expeça-se o necessário, inclusive à Justiça Eleitoral, a fim de que sejam suspensos os seus direitos políticos, nos termos do artigo 15,

inciso III, da Constituição da República, comunicando-se ao IIRGD.

Expeça-se incontinenti guia definitiva de execução.

Por força do parágrafo 9º, do artigo 4º, da Lei Estadual nº 11.608/2003, condeno o acusado a pagar a taxa judiciária de 100 (cem) UFESPs. Porém, atenta aos elementos constantes do processo, defiro-lhe a gratuidade da justiça, de modo que a exigibilidade do tributo ficará suspensa enquanto perdurarem os embaraços que justificaram a concessão do benefício. Decorridos cinco anos da sentença final sem que as condições econômicas autorizem a cobrança da taxa, a obrigação estará prescrita.

P.R.I.C.

Bauru, 31 de maio de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA